

新北市政府環境保護局 裁處書		發文日期	中華民國 112 年 1 月 10 日		
		發文字號	新北環稽字第 41-112-010273 號		
受處分人	姓名或名稱	洪淑惠	性別	女	出生日期
					民國 45 年 3 月 12 日
受處分人	國民身分證 統一編號 或國籍及護 照號碼	A523456789	其他足資辨別之特徵		(無)
受處分人	地址	新北市樹林區裕昌街 467 巷 20 弄 28 號			
代表人或 管理人					
主旨	台端於中華民國 112 年 1 月 3 日於本市樹林區裕昌街 467 巷口水溝棄置雜物，違反廢棄物清理法第 27 條第 8 款規定，處新臺幣 1,200 元罰鍰。				
事實	台端於 112 年 1 月 3 日 15 時 20 分許，在本市樹林區裕昌街 467 巷口水溝棄置雜物，致污染環境，經本局稽查人員於現場拍照採證，並製作稽查紀錄在案。				
理由及 法令依據	一、按廢棄物清理法第 27 條規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：……八、於水溝棄置雜物。」同法第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：……三、為第 27 條各款行為之一。」又違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，罰鍰額度應依該準則附表所定項次裁處。 二、台端上開行為，違反廢棄物清理法第 27 條第 8 款規定，事證明確。本局審酌台端違規情節、應受責難程度及所生影響，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，處法定最低額罰鍰新臺幣 1,200 元。				
繳款期限	自本裁處書送達之次日起三十日內	繳款地點	依附繳款單所載金融機構或便利商店繳納		
注意事項	1. 不服本處分者，得自本處分送達翌日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。				

	2. 罰鍰逾期不繳納者，即移送法務部行政執行署行政執行分署執行。
--	----------------------------------

處分機關：新北市政府環境保護局

局 長